

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1472/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร

โจทก์

นายวัลลภ บัวพันธ์

จำเลย

นายวัลลภ บัวพันธ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 119 ทวิ

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,72 กระบี่หนึ่ง จำคุก 1 ปี ผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 กระบี่หนึ่ง ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ อันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 6 เดือน และผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 อีกกระบี่หนึ่ง จำคุก 10 ปี รวมจำคุก 11 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพในความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ก่อนสืบพยานโจทก์เสร็จและคำให้การชั้นสอบสวนในความผิดฐานพยายามฆ่าเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 7 ปี 8 เดือน ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยมีคำร้องประกอบ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

จำเลยจึงยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 200,000 บาท

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะ อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยชอบแล้ว มีคำสั่งยืนตามคำ สั่งของศาลอุทธรณ์

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะ อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยชอบแล้ว มีคำสั่งยืนตามคำ สั่งของศาลอุทธรณ์

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น